Resolución Directoral N°..00002702.....

Tocache, 07 OCT. 2026

Vistos: El INFORME DE LIQUIDACIÓN N.° 0043-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/RRHH/PLANI, el INFORME ESCALAFONARIO Nº 01015-2026, el Trámite Nº 016-2026830725 y la Resolución Directoral Nº 00001754-2026.

CONSIDERANDO:

Que, en la Resolución Directoral Nº 00001754, de fecha 02 de junio del 2026, se resuelve en el **ARTÍCULO 1º.- CESAR POR FALLECIMIENTO**, considerado a partir del 25 de abril del 2026, a don **Reinaldo GOICOCHEA HERRERA**, identificado con DNI Nº 01158646, profesor nombrado de la Institución Educativa Nº 0413, distrito y provincia de Tocache, con Tercera Escala Magisterial, Código de plaza: 1152114121C1, nivel Secundaria, en cumplimiento al literal f) del artículo 53 de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944 y su artículo 116° del Reglamento Decreto Supremo N° 004-2013-ED;

Que, con Trámite Nº 016-2026830725, de fecha 14 de agosto del 2026, doña Juana ESPINOZA SEVILLANO, identificada con DNI Nº 42890678, en representación de su menor hija Valery Felipa Lidia GOICOCHEA ESPINOZA, solicita subsidio por luto y sepelio por el fallecimiento de don Reinaldo GOICOCHEA HERRERA, identificado con DNI Nº 01158646, ex profesor nombrado de la I.E. N° 0413, distrito de Uchiza y provincia de Tocache, acaecido el 25.04.2026, conforme se acredita mediante ACTA DE DEFUNCIÓN N° 5001791759, emitido por el REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL; además queda demostrado con el Acta de nacimiento N° 3003200866, que la menor es hija del profesor fallecido;

Que, según el Registro de Sucesión Intestada Definitiva; RUBRO: CAUSANTE Y SUS HEREDEROS, con **SUCESION INTESTADA DEFINITIVA** Partida N° 11135083, Asiento Nº A00001, por Acta de Sucesión Intestada Nº 68 del 06/07/2026, otorgada ante NOTARIO PUBLICO don Rolando VASQUEZ RIOS en la ciudad de Tocache, se ha declarado el fallecimiento intestado de quien en vida fue don (ña) **REINALDO GOICOCHEA HERRERA,** identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 01158646, ha fallecido el veinticinco (25) de abril del año dos mil veintiséis (2,026) en la Av. Gran Chimú 1210, Distrito de La Victoria, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, declarando tener como último domicilio en el Jr. Nestor Chavez C-08 Asentamiento Humano San Martín, Distrito de Tocache, Provincia de Tocache, Departamento de San Martin, y que es su únicos (as) y universal (es) herederos (as) la siguiente persona:

1.- Valery Felipa Lidia Goicochea Espinoza, en su condición de hijo (a).

La beneficiaria **Valery Felipa Lidia Goicochea Espinoza** (Menor de Edad de 09 Años), estará representada por su madre doña Juana ESPINOZA SEVILLANO, identificada con DNI N° 42890678, acreditados con los documentos probatorios, en conformidad a lo señalado en los artículos 418º y 419º del Decreto Legislativo Nº 295 Código Civil.

De Acuerdo al Decreto al Decreto Legislativo N° 295 Código Civil

Artículo 418°. - Por la patria potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores;

Ejercicio Conjunto de la Patria Potestad

Artículo 419°-. La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo.

Que, el artículo 135º del Reglamento de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2013-ED, establece que el Subsidio por Luto y Sepelio consiste en un solo beneficio que se otorga, a petición de parte, en los siguientes casos: ***a) Por fallecimiento del profesor:*** *Al cónyuge o conviviente reconocido judicialmente, hijos, padres o hermanos, en forma excluyente y en dicho orden de prelación. En caso de existir más de un deudo con el mismo rango de prelación y con derecho al subsidio, éste es distribuido en partes iguales entre los beneficiarios,* ***b) Por fallecimiento del cónyuge o conviviente reconocido judicialmente, padres o hijos del profesor:***
Previa presentación del acta de defunción y los documentos que acrediten el parentesco;

Que, mediante el Decreto Supremo D.S. Nº 309-2013-EF, se establece el monto único del Subsidio por Luto y Sepelio a otorgarse a los profesores comprendidos en la Carrera Pública Magisterial a la que se refiere la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial;

Que, el Decreto Supremo N° 357-2019-EF – Decreto Supremo en la cual aprueban montos, criterios y condiciones de las asignaciones de los docentes de la carrera pública docente, de los docentes contratados, de los asistentes y auxiliares de educación superior contratados y del subsidio por luto y sepelio de los docentes de la carrera pública docente. Establece el Subsidio por luto y sepelio para los Docentes de la Carrera Pública Docente;

Que, de acuerdo al Artículo 5.- Subsidio por luto y sepelio para los Docentes de la Carrera Pública lo siguientes:

Que, el numeral 5.1 del artículo 5° del precitado Decreto Supremo, fija como monto único el subsidio por luto y sepelio, la suma de S/ 3 000,00 (TRES MIL Y 00/100 SOLES) de acuerdo a lo establecido en el artículo 99 de la Ley Nº 30512, en concordancia con el artículo 234 de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU;

Que, el numeral 5.2 del artículo 5° Decreto Supremo N° 357-2019-EF señala, que el subsidio por luto y sepelio se otorga a petición de parte y corresponde ser entregado a los docentes de la carrera pública docente, en los siguientes casos: a. Por fallecimiento del cónyuge o miembro de la unión de hecho reconocido conforme a ley, padres o hijos. b. Por fallecimiento del docente: se otorga al cónyuge o miembro de la unión de hecho reconocido conforme a ley, hijos, padres o hermanos, en dicho orden de prelación y en forma excluyente. De existir más de un deudo con el mismo rango de prelación y con derecho al subsidio, el monto único es distribuido en partes iguales entre los beneficiarios;

Que, el numeral 5.3 del artículo 5° del decreto en mención, corresponde para hacer efectivo el subsidio por luto y sepelio, la Dirección Regional de Educación, o las que haga sus veces, verifican el fallecimiento y la relación de parentesco del solicitante de acuerdo a la normativa de la materia;

Que, el numeral 5.4 del artículo 5° Decreto Supremo N° 357-2019-EF estipula, que el subsidio por luto y sepelio se otorga a los docentes de la carrera pública docente, aun cuando éstos se encuentren en uso de licencia o cumpliendo sanción administrativa, y siempre que el fallecimiento del docente, su cónyuge o miembro de la unión de hecho reconocido conforme a ley, padres o hijos, haya ocurrido antes de la extinción de su vínculo laboral;

Que, el numeral 5.5 del artículo 5° Decreto Supremo N° 357-2019-EF determina, que el subsidio no tiene carácter remunerativo ni pensionable, no se incorpora a la Remuneración Íntegra Mensual Superior (RIMS) del docente, no forma base del cálculo para la asignación o compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones, ni está afecta a cargas sociales;

Que, conforme al artículo 660º de Código Civil, expresa que, desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se trasmiten a sus sucesores. 2.10. Que, mediante el artículo 815º del Código Civil, nos precisa con exactitud que, la herencia corresponde a los herederos legales cuando: El causante muere sin dejar testamento; el que otorgó ha sido declarado nulo total o parcialmente; ha caducado por falta de comprobación judicial; o se declara inválida la desheredación (…);

Que, mediante el artículo 816º del Código Civil, estipula que son herederos del primer orden, los hijos y demás descendientes; del segundo orden, los padres y demás ascendientes; del tercer orden, el cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho; del cuarto, quinto y sexto órdenes, respectivamente, los parientes colaterales del segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad;

Que, mediante el artículo 1° de las Disposiciones Generales de la Ley N° 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos, expresa que los interesados pueden recurrir indistintamente ante el Poder Judicial o ante Notario para tramitar según corresponda los siguientes asuntos: 1. Rectificación de partidas; 2. Adopción de personas capaces; 3. Patrimonio familiar; 4. Inventarios; 5. Comprobación de Testamentos; **6. Sucesión intestada;**

Que, con INFORME DE LIQUIDACIÓN Nº 0043-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/RRHH/PLANI, de fecha 24 de agosto del 2026, la Responsable de Planillas, señala que es procedente otorgar la suma de TRES MIL CON 00/100 SOLES (S/ 3,000.00) por Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio por el fallecimiento de don Reinaldo GOICOCHEA HERRERA;

De conformidad con la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; Ley N° 32513 - Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026, que establece que toda autorización de gasto debe contar con el financiamiento correspondiente.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- OTORGAR, por única vez el monto de Subsidio por Luto y sepelio, a favor de su hija, su única y heredera universal, que a continuación se indica:

BENEFICIARIO	**VALERY FELIPA LIDIA GOICOCHEA ESPINOZA** (DNI Nº 90310614), menor de edad de 09 años, representada por su madre doña Juana ESPINOZA SEVILLANO, identificada con DNI N° 42890678. ***Según REGISTRO DE SUCESIÓN INTESTADA DEFINITIVA, con Partida N° 11135083**, Asiento Nº A00001, por Acta de Sucesión Intestada Nº 68 del 06/07/2026, emitida por la **Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) – Zona Registral N° III Oficina Registral Juanjui.***
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	**Trámite Nº 016-2026830725, de fecha 14 de agosto del 2026.**

CAUSANTE Y GRADO DE PARENTESCO CON EL BENF.	**REINALDO GOICOCHEA HERRERA,** con DNI Nº 01158646, profesor en la I.E. N° 0413, Distrito y Provincia de Tocache y Departamento de San Martín. En su condición de **PADRE.**
FECHA DE FALLECIMIENTO	**25 de abril del 2026**
ACTA DE DEFUNCIÓN	**Nº 5001791759**
IMPORTE POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO	**TRES MIL CON 00/100 (S/. 3,000.00) SOLES**

ARTÍCULO 2.- INDICAR que el pago del subsidio y sepelio se efectuará cuando el crédito presupuestario se autorice mediante transferencia presupuestal y la Programación de Compromiso Anual (PCA), por el MEF y el Gobierno Regional de San Martín.

ARTÍCULO 3.- AFÉCTESE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo al Texto Único Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone la Ley N° 32513 - Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026.

ARTÍCULO 4.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO 5.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en la Plataforma del estado peruano - Unidad de Gestión Educativa Local Tocache (www.gob.pe/ugeltocache).

Regístrese y Comuníquese

Mg. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

GJTC/UGEL
EPMR/JA
VGER/RGRR.HH.
SVTM/NEXUS